AIA

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

UD-VI-WAB-A.6740.159.2026.PHO Warszawa, 09.09.2026r.

DECYZJA Nr 142/PPD/PB/2026

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i 82 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2026.524 j.t.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 j.t.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.2018.1817 j.t.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2025.1684 j.t.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.07.2026r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla Miasta Stołecznego Warszawa dla inwestycji obejmującej budowę kontenerowego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 4/1 z obrębu 3-02-08 przy ul. Terespolskiej w Warszawie
według projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego wykonanego w lipcu 2026r. przez: mgr inż. arch. Bartosza Zdanowicza posiadającego uprawnienia budowlane nr MA/089/04 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wpisanego na listę członków izby samorządu zawodowego.
Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

1. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. teren budowy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich oraz oznaczyć tablicą informacyjną,
3. prowadzić dziennik budowy i realizować inwestycję zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,
4. w przypadku powstania odpadów budowlanych wykonawca robót winien zastosować się do przepisów ustawy o odpadach.

1. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
    1. należy rozebrać obiekty tymczasowe związane z prowadzeniem robót budowlanych po ich zakończeniu.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
    1. zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.
3. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz sporządzić plan bezpieczeństwa robót.
4. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

UZASADNIENIE

W dniu 23.07.2026r. Miasto Stołeczne Warszawa złożyło wniosek w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kontenerowego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 4/1 z obrębu 3-02-08 przy ul. Terespolskiej w Warszawie.
W dniu 29.07.2026r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania
W dniu 29.07.2026r. wydano postanowienie 256/PPD/PA/2026 nakładające obowiązek uzupełnienia przedłożonej dokumentacji oraz usunięcia nieprawidłowości.
W dniu 07.08.2026r. dokumentacja została uzupełniona.
W dniu 18.08.2026r. zawiadomiono o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu
Inwestor do wniosku dołączył 3 egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Załączone do wniosku projekty są kompletne, zostały sporządzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.
Projekty są zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy nr 8/WZ/PPD/2026 z dnia 20.04.2026r.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga–Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

Zgodnie z treścią art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej zaniechano pobrania opłaty skarbowej.

Sprawę prowadzi: Paweł Hofman, phofman@um.warszawa.pl, telefon: 22 [illegible] do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa.

Z up. PREZYDENTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
[illegible]
-5272-

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
   1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
      przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
   2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające
      przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
   3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on
   zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Otrzymują:
1. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 03-822 Warszawa
2. Zarząd Mienia m. st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa
3. a/a.

Do wiadomości:
1. Biuro Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa
2. Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa
3. PINB ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 11 02-366 Warszawa

GŁÓWNY [illegible] ALISTA
Paw[illegible]nan